

감사결과 처분요구서

- 음주 후 부하직원에 대한 부적절
신체접촉 행위 조사 -

2018. 10.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 2017. 8. 31. (목) ○본부 초급 관리자가 회식 후 귀가하기 위한 차량 안에서 동 소속 여성 직원에게 부적절한 신체 접촉 행위를 하였고, 피해 직원의 동료가 수사기관에 신고함에 따라 2018. 7. 2. 법원으로부터 행위 직원의 피해 직원에 대한 행위가 위법함을 확인하여 관련 사규 위반사항을 확인하고 이에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 건 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 법원의 판결문을 근거하여 부적절한 신체접촉을 한 행위자의 위반 부적절한 행위를 하게 된 경위 및 사실관계에 대하여 규명하고 관련규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 7. 24.부터 같은 해 8. 16.까지 24일간 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2018. 10. 2. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부	복무	음주 후 부하직원에 대한 부적절 신체접촉	징 계 (정직)	(1)
2	●처	복무	관외 보직이동 요구	통보	(1)
3	○본부	복무	○본부 성희롱 예방교육	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 음주 후 부하직원에 대한 부적절 신체접촉

관 계 부 서 ○본부

징계 대상자 ♣ 직급 A

징 계 종 류 정 직 (1 월)

징 계 사 유

위 사람은 2015. *월부터 ○본부 □소 ◇팀에서 근무하였고, 피해 직원 ♣ 직급 B가 휴직 후 같은 소속인 ◇팀으로 복직한 2016년 *월 이후 타 부서로 전출가기 이전인 2017년 8월 까지 피해 직원의 근무평정 등 상급자로서 업무를 수행하였다. 따라서 가해 직원은 우리 회사 내부 규정인 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항에 따라 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

우리 회사는 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」을 적용받는 사업장으로

우리 회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」에 따르면 “성폭력이란 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조 제1항에 규정된 죄에 해당 하는 행위”로 정의하고, 관련 법령에 따라 「형법」 제298조(강제추행) 폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 추행한 자로 정의하고 있다. 그리고 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 규정되어 있으며, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제4조(직무수행 자세) “임직원은 국내법과 국제법, ~ 성실히 준수하여야 한다” 및 제23조(성희롱 금지) “임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 언행을 하여서는 아니 된다”고 명시하고, 같은 강령 제29조(징계) 제1항에 따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 상기의 법규와 관련 지침을 준수하여 다른 근무자에 대해 성희롱 및 성폭력에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그러나 행위 직원은 ‘17. 8. 31. 근무지인 ○본부 인근의 식당과 술집에서 동 소속 피해 직원과 같은 본부에서 근무하는 피해 직원의 동기 2명 등과 함께 3차에 걸친 회식 이후 23시 30분경 같은 사택에 거주하고 있는 동기의 차로 함께 귀가하기 위하여 해당 차량 안에서 대리기사를 기다리던 피해 직원 B의 옆 좌석으로 탑승하여 피해 직원의 의사에 반하여 피해 직원의 얼굴을 자신의 허벅지 부분에 갖다 대는

등 부적절한 신체적 접촉 행위를 하였다. 이로 인해 피해 직원 B는 정신적 고통이 적지 않을 것으로 판단된다.

따라서 위 사람의 행위는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 및 「성폭력 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」, 우리회사 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 규정하고 있는 ‘성폭력’에 해당되고, 이는 우리회사 윤리행동강령 제4조(직무수행 자세)에서 명시한 국내법 준수 의무와 제23조(성희롱 금지)를 위반한 것으로 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때 및 동 규칙 제3호 ‘회사의 규율·질서를 문란하게 하였을 때’에 의거 징계사유에 해당된다.

다만, 행위 직원은 검찰이 공소한 사실에 대한 법원의 재판으로 인하여 2018년 1월부터 출근정지 직위해제 되어 매월 연봉월액을 감액 지급받아 경제적으로 어려움을 겪고 있고, 한 차례의 우발적인 행동으로 본인의 행동에 대하여 깊이 반성하고, 피해 직원과 원만히 합의하여 피해 직원이 처벌을 원하지 않는다는 점을 고려 할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 '17. 8. 31. (목) 근무지인 ○본부 인근의 식당과 술집에서 3차에 걸친 회식 이후 승용 차량 안에서 홀로 대리기사를 기다리던 같은 팀 소속 부하직원 B의 옆 좌석에 탑승하여 피해 직원의 의사에 반하여 부적절한 신체접촉을 하였고, 해당 행위로 인하여 법원으로부터 벌금형을 선고 받은 ○본부 ⚙️직급 A 에게 「임직원 윤리행동강령」 제4조, 제23조와 동 강령 제29조(징계) 및 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호, 제3호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계(정직 1월) 처분 요구 (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 관외 보직이동 요구

관 계 부 서 ●처

내 용

우리 회사는 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제2조, 「인사관리규정」, 단체 협약 제80조(직장 내 성폭력의 금지와 예방)에 따라 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정하기 위하여 「성희롱·성폭력 예방지침」을 정하여 운영하고 있다.

「성희롱·성폭력 예방지침」 제3조(용어의 정의)에서 성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 직위를 이용하여 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위로 정의하고 있으며, 동 지침 제9조(성희롱·성폭력에 대한 처리)에서 본사 인사담당 부서장은 피해 직원의 2차 피해 및 재발 방지를 위하여 성희롱·성폭력 행위자에 대한 제재(징계, 관외 이동 등)의 책무가 있음을 명시하고 있다.

감사실 조사 결과 ○본부 소속 A가 '17. 8. 31. ○본부 인근의 식당과 술집에서 같은 본부에서 근무하는 하급 직원 3명과 함께 3차에 걸친 회식 이후 승용 차량 안에서 홀로 대리 기사를 기다리던 피해 직원 B의 옆 좌석으로 탑승하여 피해 직원의 의사에 반하여 부적절한 신체적 접촉에 따른 성희롱 행위가 확인 되었고, 현재 피해 직원과 행위 직원이 같은 본부 소속으로 피해 직원의 근무 환경에 영향을 미치고 있어 조치가 시급한 실정이다.

조치할 사항

❖ ●처장은 '17. 8. 31. (목) 근무지인 ○본부 인근의 식당과 술집에서 3차에 걸친 회식 이후 차량 안에서 대리 기사를 기다리던 같은 팀 소속 부하직원 B의 옆 좌석에 탑승하여 피해 직원의 의사에 반하여 부적절한 신체접촉을 하였고, 해당 행위로 인하여 법원으로부터 벌금형을 선고받은 ○본부 ☞직급 A와 그 피해 직원이 현재 같은 본부에서 근무하고 있으므로, 2차 피해 예방과 재발방지를 위해 행위 직원의 현 소속을 타 본부(관외)로 이동하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ○본부 성희롱 예방교육 시행

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리 회사는 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제2조, 「인사관리규정」, 단체 협약 제80조(직장 내 성폭력의 금지와 예방)에 따라 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정하기 위하여 「성희롱·성폭력 예방지침」을 정하여 운영하고 있다.

「성희롱·성폭력 예방지침」 제3조(용어의 정의)에서 성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 직위를 이용하여 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위로 정의하고 있다.

감사실 조사 결과, 2017년 8월 ○본부 초급 관리 직원이 동 소속 여성 직원에 대

한 성희롱 행위가 있었음이 확인된 바, 향후 동일 유사한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지의 조치가 필요하다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장은 최근 빈번하게 발생하고 있는 직장 내 성희롱 사건과 관련하여 전 직원을 대상으로 성희롱 발생의 본질을 이해할 수 있도록 구체적 사례 위주의 특별교육을 2018년 4분기 이내에 1회 이상 시행하여 직원들의 성인지 감수성을 높이고 동일 유사한 사례가 재발되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)